UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (CCSA)

DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO

CURSO DIREITO – CAMPUS NATAL

DISCIPLINA DIREITO CIVIL I N

PROFESSORA: FABIANA MOTA

ALUNO:

1. A Administração Pública realizou a interdição temporária de uma importante via urbana para a execução de obras públicas de infraestrutura urgentes e lícitas. O bloqueio prolongado inviabilizou o acesso direto à garagem de um estabelecimento comercial, causando-lhe prejuízos financeiros comprovados. À luz da teoria da responsabilidade civil do Estado, como deve ser analisada a pretensão indenizatória do proprietário do comércio?

2. Explique a distinção conceitual entre a Teoria Maior e a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica no Direito brasileiro, indicando o principal requisito exigido por cada uma para a sua aplicação.

3. Qual é o prazo prescricional aplicado às pessoas jurídicas de direito público? E qual é o entendimento em relação ao direito de regresso?

4. Conceitue a desconsideração inversa da personalidade jurídica e analise se essa teoria pode ser invocada pela própria pessoa jurídica em seu favor para proteger seu patrimônio social.

5. Como se conceitua a desconsideração em relação aos atos *ultra vires* e de que forma a Teoria da Aparência interfere na validação de atos praticados por quem se apresenta pública e notoriamente como representante da pessoa jurídica?

6. Quais inovações foram trazidas pela CF/88 em relação à responsabilidade do Estado? A responsabilidade do Estado abarca também as condutas omissivas? Se sim, exemplifique caso em que a jurisprudência se expressa a este respeito.

7. A desconsideração da personalidade jurídica por abuso do direito societário pode ser decretada em relação a entidades sem fins lucrativos (associações e fundações) e a empresas constituídas no exterior (*offshore companies*)? Justifique.

8. Qual é o princípio fundamental subjacente à Teoria da Aparência e de que forma ele garante a proteção aos terceiros de boa-fé nas relações jurídicas firmadas com a pessoa jurídica?

9. Qual é o prazo prescricional aplicado às pessoas jurídicas de direito público? E qual é o entendimento em relação ao direito de regresso?

10. Como a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da pessoa jurídica atua para impedir o desvio de finalidade, a concorrência desleal e o uso abusivo da autonomia patrimonial?

11. Analise o caso prático a seguir e responda fundamentadamente os questionamentos:

"A empresa Transportes & Logística S/A firmou contrato de prestação de serviços com um Município para o transporte de passageiros. Durante a prestação do serviço, um motorista contratado pela empresa colidiu contra o veículo de um particular. Em paralelo, a Transportes & Logística S/A contraiu severas dívidas no mercado de consumo e com fornecedores. Em fase de cobrança judicial, apurou-se que o sócio-administrador efetuava o pagamento de despesas estritamente pessoais (como despesas da sua residência familiar) utilizando rotineiramente a conta bancária da empresa, além de ter transferido os principais veículos da frota empresarial para uma sociedade *offshore* sem qualquer contraprestação efetiva."

Com base na legislação civil brasileira e na doutrina e jurisprudência sobre o tema:

a) Compare o regime geral da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado com a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos de seus agentes públicos, indicando a exceção aplicável ao transporte contratado.

b) Analise se estão presentes os requisitos legais para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa com base no art. 50 do Código Civil (Teoria Maior),

conceituando as hipóteses de desvio de finalidade e confusão patrimonial introduzidas pela Lei nº 13.874/2019.

12. Quanto à estrutura interna e aos elementos caracterizadores das pessoas jurídicas de direito privado, explique como se diferenciam as corporações (associações e sociedades) das fundações, destacando qual elemento é preponderante em cada uma delas (grupamento de pessoas versus destinação patrimonial) e como se dá o processo de constituição fundacional.

13. No Direito Civil brasileiro, quais critérios diferenciam as pessoas jurídicas de direito público (interno e externo) das de direito privado? Explique de que forma se perfectibiliza o início da existência legal e da personalidade jurídica de cada uma dessas categorias no ordenamento.